

Art. 589.

(Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni quindici.

Note:

- Il comma relativo alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), della L. 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto l'autonomo reato di "omicidio stradale" (art. 589-bis c.p.).
- Le ipotesi di responsabilita' colposa per morte conseguente all'attivita' sanitaria sono oggi disciplinate dall'art. 590-sexies c.p. (introdotto dalla L. 8 marzo 2017, n. 24 - "Legge Gelli-Bianco").
- Fonte: Codice Penale - R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, testo vigente.